

રાજકોટ જિલ્લા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કમિશન સમક્ષ (ગુજરાત)

ગ્રાહક ફરિયાદ નંબર: 1 / ૨૦૨૬

ફરિયાદી:

2

(ઉંમર: આશરે 2 વર્ષ, સિનિયર સિટિઝન)

પત્ની / પિતા: 1

2

મોબાઇલ નંબર: 2

... ફરીયાદી

વિરુદ્ધ

૧. હાઉસીંગ કમિશનરશ્રી

ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, મુખ્ય કચેરી, પ્રગતિનગર, નારણપુરા, અમદાવાદ, ગુજરાત – ૩૮૦૦૧૩.

૨. કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી

ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, રાજકોટ વિભાગ, FNF રેસ્ટોરન્ટ પાસે, કટારીયા મોટર્સ પાછળ, ૧૫૦ ફીટ રિંગ રોડ / નવો રિંગ રોડ, રાજકોટ, ગુજરાત – ૩૬૦૦૦૫.

મોબાઇલ નંબર: 1

... સામાવાળા (OPs)

ગ્રાહક સુરક્ષા અધિનિયમ, ૨૦૧૯ ની કલમ ૩૫ હેઠળની ફરિયાદ

સવિનય રજૂઆત કે:

૧. ફરિયાદીની વિગત અને સિનિયર સિટિઝન દરજ્જો:

- ફરિયાદી 2 વર્ષના સિનિયર સિટિઝન છે અને ઉપર દર્શાવેલ સરનામાની મિલકતના કાયદેસરના નોંધાયેલા માલિક છે. ફરિયાદી ગ્રાહક સુરક્ષા અધિનિયમ, ૨૦૧૯ ની કલમ ૨(૭) હેઠળ "ગ્રાહક" ની વ્યાખ્યામાં આવે છે.
- ફરિયાદીની મોટી ઉંમર (2 વર્ષ) અને શારીરિક મર્યાદાઓને કારણે, આદરણીય કમિશન સમક્ષ પ્રત્યક્ષ હાજર રહેવું મુશ્કેલ હોવાથી વર્ચ્યુઅલ કોર્ટ માર્ગદર્શિકા મુજબ સમગ્ર કાર્યવાહી દરમિયાન વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ (VC) દ્વારા ઉપસ્થિત રહેવાની મંજૂરી માંગવામાં આવે છે.

૨. સામાવાળાની વિગત:

સામાવાળા (સામાવાળા નંબર ૧ અને ૨) જવાબદાર અધિકારીઓ છે, જેઓ આવાસ યોજનાના નિર્માણ, આબંતોન અને આજીવન મેન્ટેનન્સ ફંડના સંચાલન માટે કાયદેસર રીતે "સેવા આપનાર" (Service Providers) છે.

૩. કેસની વિગત અને તથ્યો:

1. મેન્ટેનન્સ રકમની ચુકવણી: ફરિયાદીએ સામાવાળા પાસેથી મિલકતનો કબજો મેળવતી વખતે યોજનાની શરતો મુજબ અંદાજે રૂ. 1/- (અંકમાં રૂ. 2 પૂરા) ની રકમ આજીવન મેન્ટેનન્સ / કોર્પસ ફંડ તરીકે પહોંચ નંબર: 1 તારીખ: 2 થી જમા કરાવેલ છે.
2. ફંડનો હેતુ: આ આજીવન મેન્ટેનન્સ ફંડ સામાવાળા દ્વારા અનામત (Trustee) તરીકે માત્ર સોસાયટીની સામાન્ય સગવડો (વિફ્ટ, કોમન લાઈટ, પંપ, સ્ટ્રક્ચરલ રીપેરિંગ વગેરે) ના નિભાવ માટે જ એકત્રિત કરવામાં આવ્યું હતું.
3. સેવામાં ખામી (Deficiency of Service): સામાવાળાએ મિલકતનો કબજો સોંપી દીધા બાદ પણ એકત્રિત કરેલ આજીવન મેન્ટેનન્સની રકમ રૂ. 1/- તેમજ તેના પર વ્યાજ સોસાયટી/હિતરક્ષક સમિતિ કે ફરિયાદીને હજી સુધી સોંપેલ નથી કે જમા કરેલ નથી.
4. ઓડિટ હિસાબનો અભાવ: વારંવાર વિખિત રજૂઆતો કરવા છતાં સામાવાળાએ આ ફંડનું વ્યાજ અને મૂળ રકમનો કોઈ પારદર્શક ઓડિટ હિસાબ આપેલ નથી.
5. ગ્રાહક અધિકારનો ભંગ: સામાવાળા દ્વારા આજીવન મેન્ટેનન્સ ડિપોઝિટની રકમ ગેરકાયદેસર રીતે રોકી રાખવી એ ગ્રાહક સુરક્ષા અધિનિયમ, ૨૦૧૮ ની કલમ ૨(૧૧) હેઠળ સેવામાં ગંભીર ખામી અને કલમ ૨(૪૭) હેઠળ અનુયિત વેપાર નીતિ (Unfair Trade Practice) છે.

૪. ફરિયાદનું કારણ અને હકુમત:

ફરિયાદનું કારણ: આજીવન મેન્ટેનન્સની રકમ સ્વીકાર્યા બાદ ફંડ કે તેનું વ્યાજ પરત ન કરવાના અને હિસાબ ન આપવાના સામાવાળાના વલણને કારણે રોજ-બ-રોજ ફરિયાદનું કારણ ઉદ્ભવે છે.

હકુમત: મિલકત તથા સામાવાળાની કચેરી હકુમતના વિસ્તારમાં આવેલી છે, જેથી આ કમિશનને પ્રાદેશિક અને આર્થિક હકુમત છે.

દાવા દાદ / રાહત માંગણીઓ:

આદરણીય ગ્રાહક કમિશન સમક્ષ નમ્ર પ્રાર્થના છે કે:

1. ફરિયાદી (2 વર્ષના વયસ્ક સિનિયર સિટિઝન) ને કેસની તમામ સુનાવણીમાં વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ (VC) દ્વારા ઓનલાઈન હાજર રહેવાની મંજૂરી આપવી.
2. સામાવાળાને હુકમ કરવામાં આવે કે તેઓ આજીવન મેન્ટેનન્સ પેટે જમા કરેલ રકમ રૂ. 1/- રકમ જમા કર્યા તારીખથી વસૂલાત થાય ત્યાં સુધી ૧૨% ના વાર્ષિક વ્યાજ સાથે ટ્રાન્સફર/ચુકવણી કરે.
3. સામાવાળાને આજીવન મેન્ટેનન્સ ફંડનું પ્રમાણિત અને ઓડિટ થયેલું હિસાબી પત્રક રજૂ કરવા આદેશ કરવો.
4. વયસ્ક ફરિયાદીને થયેલ માનસિક ત્રાસ અને આર્થિક હેરાનગતી બદલ રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- નું વળતર આપાવવું.
5. ફરિયાદીને કાનૂની કાર્યવાહીના ખર્ચ પેટે રૂ. ૨૫,૦૦૦/- સામાવાળા પાસેથી અપાવવા.
6. ન્યાયના હિતમાં જે અન્ય યોગ્ય રાહત લાગે તે આપવા મંજૂર કરશો.

વધારાની વિગતો / નોંધ (Custom Legal Addendum):

વાર્ષિક વ્યાજ સાથે ટ્રાન્સફર મેળવવા તેમજ સેવામાં ગંભીર ખામી સબબ યોગ્ય વળતર અપાવવા વિનંતી છે.

સત્યતાનું સોગંદનામું (Verification)

હું, 2, પત્ની / પિતા 1, ઉંમર વર્ષ 2, રહે. 2, આથી પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક જણાવું છું કે ઉપર જણાવેલ પેરા ૧ થી ૪ ની તમામ વિગતો મારી સચોટ માહિતી અને માન્યતા મુજબ સત્ય અને સાચી છે.

આજે તારીખ //૨૦૨૬ ના રોજ રાજકોટ ખાતે સહી કરી.

(સોગંદનામું કરનાર / ફરિયાદી)

વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ (VC) દ્વારા હાજર રહેવા માટેની અલગ અરજી
રાજકોટ જિલ્લા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કમિશન સમક્ષ (ગુજરાત)

અંતરિમ અરજી નંબર: ____ / ૨૦૨૬
મુખ્ય ગ્રાહક ફરિયાદ નંબર: 1 / ૨૦૨૬ માં

2

... ફરીયાદી

વિરુદ્ધ

હાઉસીંગ કમિશનરશ્રી અને અન્ય

... સામાવાળા

ફરિયાદી તરફથી વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ (VC) મારફતે સુનાવણીમાં જોડાવા માટેની અરજી

સવિનય રજૂઆત કે:

1. ફરિયાદીએ સામાવાળા સામે આજીવન મેન્ટેનન્સ ફંડ પરત મેળવવા અને સેવામાં ખામી બદલ મુખ્ય ફરિયાદ દાખલ કરેલ છે.
2. ફરિયાદી 2ની ઉંમર 2 વર્ષ (સિનિયર સિટિઝન) છે (ઉંમરનો પુરાવો / આધાર કાર્ડ સામેલ છે).
3. મોટી ઉંમર અને શારીરિક અશક્તતાના કારણે ફરિયાદી માટે દરેક સુનાવણી વખતે કમિશન સમક્ષ પ્રત્યક્ષ હાજર રહેવું શારીરિક રીતે ખૂબ મુશ્કેલ છે.
4. ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદા અને વર્ચ્યુઅલ કોર્ટની સુવિધાઓ મુજબ સિનિયર સિટિઝનને ઓનલાઇન વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ મારફતે કેસની કાર્યવાહીમાં જોડાવાનો અધિકાર છે.

પ્રાર્થના:

આથી નમ્ર વિનંતી છે કે ફરિયાદીને આ કેસની તમામ મુદતો અને સુનાવણી દરમિયાન રજિસ્ટ્રી દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી Cisco Webex / NIC Video Call Link મારફતે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ (VC) થી હાજર રહેવાની મંજૂરી આપવા મંજૂર કરશો.

સ્થળ: રાજકોટ
તારીખ: //૨૦૨૬

ફરિયાદીની સહી